

Договор № _____
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования

г. Сальск

« ____ » _____ 20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» (ГБПОУ РО «СИТ») осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный номер Л035-01276-61/00201708 от 09.10.2015г., и свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный номер № А007-01276-61/01000428 от 18.06.2019г., выданных министерством общего и профессионального образования Ростовской области бессрочно, в лице исполняющего обязанности директора Сенченко Марины Евгеньевны действующего на основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 17.01.2024 г. № 11-к, в дальнейшем, именуемое «Исполнитель» с одной стороны, гр-н(-ка) _____

(ф.и.о. законного представителя Обучающегося)

в дальнейшем, именуемый(ая) «Заказчик» с другой стороны и гр-н(-ка) _____

(ф.и.о. лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе _____

_____ по очной форме обучения и (или) с применением дистанционных технологий и электронного обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _____ год(а) _____ месяцев.

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из ГБПОУ РО «СИТ» до завершения им обучения в полном объеме.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.3. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров;

2.1.4. Отчислить Обучающегося по следующим основаниям:

- невнесение платы за обучение по истечении 2-х месяцев после даты, указанной в п. 4.3 настоящего договора;

- неуспеваемость;

- систематическое непосещение Обучающимся занятий без уважительных причин;

- иные основания, предусмотренные Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, Положением о порядке и условиях перевода, восстановления и отчисления обучающихся ГБПОУ РО «СИТ».

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам касающимся успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время занятий, предусмотренных расписанием;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;

2.3.5. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;

2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную программу за отдельную плату.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом по специальности, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии обязательного извещения об этом Исполнителя (с учетом оплаты, предусмотренной разделом 4 настоящего Договора).

3.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.

3.1.8. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации при условии полной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора обеспечить выдачу Обучающемуся диплома о среднем профессиональном образовании государственного образца, либо документа об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.2.2. При поступлении Обучающегося в ГБПОУ РО «СИТ» и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

3.2.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.

3.2.5. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.

3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

3.3. Обучающийся обязан:

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.

3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, выполнять приказы и распоряжения директора и заместителей директора, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь, достоинство и имущество.

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____ (_____ рублей ____ копеек), в том числе стоимость образовательных услуг Исполнителя за обучение Обучающегося по специальности указанной в разделе 1 настоящего Договора составляет:

на 1 – м курсе _____ (_____) рублей 00 копеек;
на 2 – м курсе _____ (_____) рублей 00 копеек;
на 3 – м курсе _____ (_____) рублей 00 копеек;
на 4 – м курсе _____ (_____) рублей 00 копеек.

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.

4.3. Оплата Заказчиком образовательных услуг Исполнителя за каждый курс обучения производится до 10 числа каждого месяца за текущий месяц, в размере 1/10 суммы установленной за текущий учебный год.

4.4. Заказчик производит оплату обучения наличными или безналичными денежными средствами или по пластиковым картам через отделения банков, устройства самообслуживания, систему «Он-лайн» на лицевой счет Исполнителя, открытый в министерстве финансов Ростовской области.

Банками установлен тариф на свои услуги в процентном отношении от суммы платежа, утвержденный Решением комиссии банка. Данный платеж взимается в пользу банка.

4.5. При оплате наличными, денежные средства вносятся в кассу “Банка” для дальнейшего перевода на лицевой счет Исполнителя открытый в министерстве финансов Ростовской области.

Оплата образовательных услуг удостоверяется “Банком” путем предоставления плательщику квитанции, подтверждающей оплату за обучение Обучающегося с оттиском штампа кассовой машины или заменяющей ее аппаратуры с указанием даты, суммы принятого платежа и подписи кассира “Банка”.

4.6. Если невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, либо по причинам, признаваемым по соглашению сторон уважительными, из сумм, уплаченных Заказчиком, удерживаются расходы, фактически понесенные Исполнителем, в связи с исполнением настоящего договора.

5. Порядок изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N1441, а именно:

- а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- в) установления нарушения Порядка приема в ГБПОУ РО «СИТ», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в ГБПОУ РО «СИТ»;
- г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 2-х месяцев;
- д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в заявительном порядке, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в заявительном порядке, при условии оплаты Исполнителю стоимости за время обучения Обучающегося до даты отчисления последнего. Возврат денежных средств осуществляется на основании заявления и соглашения о расторжении Договора.

5.8. Если невозможность исполнения обязательств по Договору Обучающимся влечет за собой расторжение Договора, то Обучающийся незамедлительно должен поставить об этом в известность Заказчика и Исполнителя своим заявлением. В случае если Обучающийся не поставил в известность Исполнителя о невозможности получения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, то Исполнитель удерживает расходы на обучение пропорционально времени и стоимости обучения до момента поступления соответствующего заявления Обучающегося о расторжении Договора.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

6.4.4. Расторгнуть Договор.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

8. Срок действия договора

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи.

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.

9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

9.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель

ГБПОУ РО «СИТ»
347630, Ростовская область, г. Сальск,
ул. Ленина, 27 тел: 8(86372) 5-05-71, 5-06-80
ИНН/КПП 6153000320/615301001
министерство финансов (ГБПОУ РО «СИТ»,
л/с 20808003490)
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА
РОССИИ//УФК по Ростовской области
г. Ростов-на-Дону
р/с 032246436000000005800
к/с 401028108453700000050
БИК 016015102
ОГРН 1026102517088
ОКТМО 60650101
ОКПО 04695950

И.о. директора ГБПОУ РО «СИТ»

_____ М.Е. Сенченко

«_____» _____ 20____ г.

Заказчик

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

паспорт серия _____ № _____
кем выдан _____

дата выдачи « _____ » _____ г.
ИНН _____
Пенсионное страховое св-во № _____
Телефон _____

подпись _____ расшифровка подписи
« _____ » _____ 20____ г.

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

паспорт серия _____ № _____
кем выдан _____

дата выдачи « _____ » _____ г.
Телефон _____

подпись _____ расшифровка подписи
« _____ » _____ 20____ г.